

SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ninh Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2025

Số: 10/QĐ-ĐG

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế đấu giá tài sản bảo đảm trả nợ khoản vay của
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật
Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27
tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 quy định chi tiết một
số điều của luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều
theo Luật số 37/2024/QH14;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy
định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung
một số điều của thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về quy định khung thù
lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính về
việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu,



chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định 26/2024/QĐST-DS ngày 23/9/2024 công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;

Văn bản thỏa thuận kèm biên bản bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ ngày 8/10/2024;

Thỏa thuận xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức bán đấu giá ngày 8/10/2024;

Căn cứ chứng thư thẩm định số 087/2025/MT/P05/20204 của Công ty CP thẩm định giá và đầu tư tài chính Bưu điện - Chi nhánh miền Trung;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/2025/HĐ-DVĐG ngày 17/02/2025 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế đấu giá tài sản bảo đảm trả nợ khoản vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2025.

Điều 3. Cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, các thành viên nơi thực hiện việc đấu giá tài sản bảo đảm trả nợ khoản vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình, người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Ninh Bình;
- Khách hàng tham gia đấu giá;
- Lưu TT.

GIÁM ĐỐC



Lã Khắc Khánh

Ninh Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ

Đấu giá tài sản bảo đảm trả nợ khoản vay của Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-ĐG ngày 19/02/2025

của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình)

Điều 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá.

TT	Tên tài sản	Giá khởi điểm (Đồng)	Tiền đặt trước (Đồng)	Tiền bán hồ sơ (Đồng)
1	Quyền sử dụng đất và Công trình xây dựng trên đất (4 tầng + tum). Thửa đất số 1061+1062+1074+1075, tờ bản đồ số 29, thôn Hồng Thắng, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn (Nay là đường Thanh Niên cải dịch, phố Hồng Thắng, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn), tỉnh Thanh Hoá	32.468.400.000	6.493.680.000	1.000.000

Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Người mua được tài sản trúng đấu giá chịu trách nhiệm làm các thủ tục đăng ký chuyển nhượng, chịu các loại thuế, phí, lệ phí chuyển nhượng, phí công chứng hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 2. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá; Thời gian xem tài sản đấu giá và nộp tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30' ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00' ngày 10/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;

Địa chỉ: Số 17, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Tại nhà hàng Hải Cảng Sầm Sơn;

Địa chỉ: Đường Thanh Niên cải dịch, phố Hồng Thắng, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá (Liên hệ ông: Vũ Văn Trọng, SĐT: 0388.058.125)

Hồ sơ gồm có:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);
+ Bản photo Căn cước công dân;
+ Phiếu trả giá đấu giá (theo mẫu);
+ Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký và phiếu trả giá đấu giá: từ 07 giờ 30' ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00' ngày 10/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;

Địa chỉ: Số 17, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

3. Thời gian xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan: từ 07 giờ 30' ngày 05/3/2025 đến 17 giờ 00' ngày 07/3/2025 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: tại nhà hàng Hải Cảng Sầm Sơn, đường Thanh Niên cải dịch, phố Hồng Thắng, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đấu giá liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết. Khách hàng không liên hệ xem tài sản thì được coi như là đã xem tài sản.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Từ 07 giờ 30' ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00' ngày 10/3/2025.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng sau:

Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

+ **Số tài khoản:** 1013478467

Tại: Ngân hàng Vietcombank Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình
+ **Địa chỉ:** Số 1069 Trần Hưng Đạo, phố 14, phường Vân Giang, thành phố
Hoa Lư, Ninh Bình.

Phần nội dung ghi:

*“Tên khách hàng tham gia đấu giá, Căn cước công dân” nộp tiền đặt trước
đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh
Ninh Bình”.*

Lưu ý: Khách hàng đủ điều kiện để được nộp phiếu trả giá là khách hàng đã
nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định (**trước khi khách hàng nộp phiếu
trả giá**).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- **Thời gian tổ chức phiên đấu giá:** Vào lúc 10 giờ 00' ngày 13/3/2025
(Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá);

- **Địa điểm tổ chức phiên đấu giá:** tại nhà hàng Hải Cảng Sầm Sơn, đường
Thanh Niên cải dịch, phố Hồng Thắng, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh
Thanh Hoá.

**Điều 3. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá (khoản 5 Điều 9
Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu
giá tài sản ngày 27/6/2024):**

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký
tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản,
người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đì
giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch
kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản
mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của
từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột
cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh
nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động

của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 4. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước (khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024):

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024;
- Từ chối ký biên bản đấu giá (ký danh sách xác nhận trúng đấu giá) theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;
- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
- Người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trong thời gian quy định.

Điều 5. Đối tượng; điều kiện tham gia đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá tài sản:

1. Đối tượng tham gia đấu giá

- Cá nhân có nhu cầu, tự nguyện tham gia theo quy định của pháp luật;

2. Người có đủ điều kiện tham gia đấu giá:

- Đã nộp phiếu đăng ký và phiếu trả giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình phát hành và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Đã nộp đủ tiền đặt trước theo quy định;
- Cam kết sử dụng tài sản đúng mục đích, thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật đối với tài sản trúng đấu giá, thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế phiên đấu giá này.

3. Những người sau đây không được tham gia đấu giá.

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc

người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá, cha, mẹ, vợ chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

a. Người tham gia đấu giá có những quyền sau đây:

- Được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cung cấp đầy đủ các thông tin về tài sản và những thông tin khác có liên quan;

- Được trả giá theo quy định của pháp luật;

- Được lấy lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- + Người không trúng đấu giá (*không vi phạm quy chế phiên đấu giá*) được nhận lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (*thời gian cụ thể sẽ được thông báo tại phiên đấu giá*);

- + Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (*trước 01 ngày mở phiên đấu giá*).

b. Người tham gia đấu giá có những nghĩa vụ sau đây:

- Phải nộp Phiếu đăng ký và Phiếu trả giá đấu giá đúng thời gian quy định (*theo mẫu quy định*);

- Nộp đầy đủ tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp đủ số tiền đặt trước, đúng thời gian do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình quy định;

- Có mặt đúng giờ, địa điểm theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình. Nếu không có mặt đúng giờ theo quy định (*không thuộc trường hợp bất khả kháng*) để tham gia phiên đấu giá thì coi như vi phạm quy chế đấu giá;

- Khi đến tham gia phiên đấu giá phải xuất trình Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, Giấy uỷ quyền tham dự phiên đấu giá (nếu có) theo quy định của pháp luật (Khách hàng xuất trình bản gốc);

- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật và Quy chế đấu giá tài sản này.

5. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

a. Người trúng đấu giá có những quyền sau đây:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản theo quy định của pháp luật;

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Được bên có tài sản trông coi tài sản cho đến khi bàn giao cho người trúng đấu giá;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật

b. Người trúng đấu giá có những nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản trúng đấu giá;

- Phải nộp đầy đủ, kịp thời các khoản tiền trúng đấu giá, các khoản phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước về chuyển quyền sở hữu (nếu có);

- Phải chịu trách nhiệm làm các thủ tục đăng ký chuyển nhượng, chịu các loại thuế, phí, lệ phí chuyển nhượng, phí công chứng hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Nguyên tắc đấu giá, điều kiện mở phiên đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá:

- Tuân thủ quy định của pháp luật;

- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên;

- Phiên đấu giá do đấu giá viên điều hành.

2. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá chỉ được mở khi tài sản đưa ra đấu giá phải có từ hai (02) hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và hai (02) hồ sơ trả giá trở lên. Trường hợp hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá đấu giá mà chỉ có một (01) hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một (01) hồ sơ nộp tiền đặt trước thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình sẽ trả lại tiền hồ sơ và tiền đặt trước cho khách hàng đó và xác định phiên đấu giá không thành.

Điều 7. Phương thức đấu giá; hình thức đấu giá; cách thức trả giá tại phiên đấu giá; xác định người mua tài sản.

1. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên bắt đầu từ giá khởi điểm.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

3. Bước giá:

- Bước giá quy định tối thiểu là 50.000.000 đồng (*năm mươi triệu đồng*) và bước giá tối đa là không hạn chế;

- Khách hàng tham gia trả giá không được trả giá lẻ đến hàng trăm đồng.

4. Cách thức trả giá:

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản giới thiệu tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế phiên đấu giá;

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Ngoài phong bì phải để tên và địa chỉ của người tham gia đấu giá;

- Phiếu trả giá được nộp trực tiếp tại địa điểm theo Thông báo đấu giá và được bỏ vào thùng phiếu. Trước khi nộp phiếu trả giá khách hàng phải tự kiểm tra lại, nếu ghi sai thì được Trung tâm đổi phiếu trả giá khác. Người tham gia đấu giá chỉ được nộp 01 phiếu trả giá tương ứng với 01 tài sản tham gia đấu giá. Thùng phiếu trả giá được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu;

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế phiên đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

- Trường hợp tài sản có từ hai người trả giá cao nhất bằng nhau và được xác định là giá trả hợp lệ cao nhất xét trúng đấu giá. Ngay tại buổi công bố giá, người điều hành phiên đấu giá tiếp tục tiến hành quy trình trả giá trực tiếp tại phiên đấu giá (01 vòng) để xác định người trúng đấu giá (giá khởi điểm để đấu giá tiếp là mức giá trả cao nhất bằng nhau), bước giá tối thiểu là 50.000.000 đồng và bước giá tối đa là không hạn chế. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

5. Cách viết số tiền vào phiếu trả giá cụ thể như sau:

- Người tham gia đấu giá được trả giá bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm. Nếu trả giá cao hơn giá khởi điểm thì phải trả cộng (+) thêm 01 (một) bước giá tối thiểu là 50.000.000 đồng, bước giá tối đa không hạn chế.

- Nếu người tham gia đấu giá trả giá khác với mức giá đã quy định nêu trên là vi phạm Quy chế đấu giá;

- Người tham gia đấu giá không được trả lẻ đến hàng trăm đồng.

Ví dụ: Giá khởi điểm của tài sản: 32.468.400.000 đồng, bước giá tối thiểu là: **50.000.000 đồng**, bước giá tối đa không hạn chế.

Người tham gia trả giá có quyền trả bằng giá khởi điểm là 32.468.400.000 đồng hoặc trả cao hơn thì phải cộng (+) thêm ít nhất một bước giá tối thiểu là 32.518.400.000 đồng, tối đa không hạn chế.

Điều 8. Xác định phiếu trả giá hợp lệ và xác định người trúng đấu giá:

- Căn cứ số phiếu trả giá đã nộp và được niêm phong trong thùng phiếu, Đấu giá viên tiến hành công bố giá trả của từng phiếu, người có giá trả cao nhất đối với từng tài sản là người trúng đấu giá. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá đối với tài sản;

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 9. Quy định về Rút lại giá đã trả, từ chối kết quả trúng đấu giá:

1. Rút lại giá đã trả (theo quy định tại khoản 2, Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016)

Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

2. Từ chối kết quả trúng đấu giá (theo quy định tại khoản 1, Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016)

- Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 10. Thời hạn, phương thức thanh toán và bàn giao tài sản trúng đấu giá:

1. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá tài sản:

- Sau khi phiên đấu giá kết thúc, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình chuyển kết quả phiên đấu giá, danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá,

biên bản đấu giá có chữ ký của khách hàng trúng đấu giá cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật;

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình hướng dẫn người mua được tài sản đấu giá nộp đầy đủ tiền mua tài sản một lần (sau khi đã trừ đi tiền đặt trước) trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá;

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình nhận đủ số tiền của người trúng đấu giá sẽ có trách nhiệm bàn giao tài sản và các giấy tờ có liên quan cho người mua được tài sản;

- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối trúng đấu giá hoặc hết thời hạn nộp tiền theo quy định mà người trúng đấu giá không nộp đầy đủ số tiền trúng đấu giá thì sẽ hủy bỏ kết quả trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước của người đó sẽ thuộc về bên có tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm làm các thủ tục đăng ký chuyển nhượng, chịu các loại thuế, phí, lệ phí chuyển nhượng, phí công chứng hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Bàn giao tài sản và giấy tờ kèm theo:

- Địa điểm bàn giao: Tại nhà hàng Hải Cảng Sầm Sơn, đường Thanh Niên cải dịch, phố Hồng Thắng, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá;

- Việc bàn giao tài sản cho khách hàng trúng đấu giá phải được lập thành biên bản. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình có trách nhiệm bàn giao tài sản và các giấy tờ có liên quan của tài sản cho người trúng đấu giá theo quy định.

Điều 10. Nội quy phiên đấu giá:

1. Chỉ có những người có tên trong danh sách đã đăng ký tham gia đấu giá mới được vào phòng đấu giá; Trường hợp tham gia đấu giá theo ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Yêu cầu chứng thực chữ ký tại UBND cấp xã, phường, thị trấn; Phòng Tư pháp cấp huyện, thành phố hoặc phòng/văn phòng Công chứng);

2. Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng đấu giá đúng thời gian quy định theo thông báo và quy chế phiên đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Người tham gia đấu giá phải có trang phục lịch sự, thái độ ứng xử đúng mực, ngồi đúng vị trí quy định trong phòng đấu giá;

4. Người tham gia đấu giá không được tự ý rời khỏi vị trí khi chưa có sự đồng ý của người điều hành phiên đấu giá; không gây mất trật tự trong phòng đấu giá;

5. Người tham gia đấu giá không được mang chất cháy nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức phiên đấu giá. Không hút thuốc trong phòng đấu giá, không được sử dụng chất kích thích khi đến tham dự phiên đấu giá;

6. Người tham gia đấu giá không được ghi âm, chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của người điều hành phiên đấu giá;

7. Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, cản trở phiên đấu giá hoặc liên kết, thông đồng dìm giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá và xử lý theo quy định của pháp luật;

8. Người tham gia đấu giá phải tuân thủ tuyệt đối sự điều hành phiên đấu giá của đấu giá viên;

Trên đây là Đấu giá tài sản bảo đảm trả nợ khoản vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình. Các nội dung khác không được đề cập trong Quy chế này sẽ được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu giá tài sản./.

Nơi nhận:

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu TT.



Lã Khắc Khánh